RESUMEN VISUAL · PARCIAL · MÓDULOS 1 Y 2 · LAS 8 LECTURAS

Derecho registral

Módulo 1: la publicidad registral, los efectos de la registración (registros declarativos, constitutivos y convalidantes), las técnicas de registración y los principios registrales. Módulo 2: el registro de la propiedad inmueble, la constitución y oponibilidad de los derechos reales, los conjuntos inmobiliarios y la inscripción de bienes adquiridos en subasta. Con los casos de las lecturas, cuadros, preguntas de desarrollo y un simulacro de 30 preguntas.

DEFINICIÓN · EJEMPLO / CASO · CLAVE DE EXAMEN · ATENCIÓN · NO CONFUNDIR · REPASO RÁPIDO

M1 · LA PUBLICIDAD REGISTRAL

El registro **toma razón** de los actos y los **da a conocer** para que sean **oponibles a terceros**. En el sistema argentino el registro inmobiliario es **declarativo**: el derecho nace fuera (título y modo) y el registro lo publica. Para eso usa **técnicas** (folio real, inscripción…) y **principios** (rogación, legalidad, tracto, prioridad…).

M2 · EL REGISTRO INMOBILIARIO EN ACCIÓN

Funciones del registro de la propiedad, el papel del **escribano** (técnica notarial), la **hipoteca**, los nuevos **conjuntos inmobiliarios** (clubes de campo, barrios cerrados, tiempo compartido, cementerios) y cómo se inscribe un bien comprado en **subasta**.

FRASE CLAVE Y NORMAS BASE

"No resulta válido por ser inscripto, sino que es inscripto por ser válido". Normas: **Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994, 2014)**, arts. 1017, 1892, 1893, 750, 2073 a 2075, 2203, 2229; **Ley 17.801** (Registro de la Propiedad Inmueble, 1968), arts. 2, 8 y 21; **Decreto-Ley 6582/58** (automotor).

U1 Publicidad

M1 · L1

CASO MEDINA (MASCAR S.A.)

Aristóbulo Medina, fabricante de paletas de caramelo (MASCAR S.A., tercera generación), quiere ampliar la planta y negocia con FARCUS S.A. un predio de **1400 m²**. El dueño, Amancio Cuello Vygotsky, falleció hace seis años; en el **juicio sucesorio** se declararon herederos sus hijos Alberto y Martina y su cónyuge supérstite Adelina. La inscripción del nuevo titular es la forma de **publicidad** que hace el acto **oponible a los terceros** que no participaron.

PUBLICIDAD REGISTRAL

Lo **público**, lo que se da a conocer y no se oculta a terceros: una forma de comunicar e informar. Técnicamente, **todos los medios para divulgar un acontecimiento**. Su certeza surge de un **proceso minucioso de verificación** de lo que se va a inscribir. Algunos hechos son públicos por sí solos (una inundación); otros necesitan una **actividad humana** para difundirse: ahí actúa la publicidad.

Art. 21, Ley 17.801

El Registro es público para quien tenga **interés legítimo** en averiguar el estado jurídico de bienes, documentos, limitaciones o interdicciones inscriptas.

Art. 1101, CCCN

Prohíbe la publicidad (comercial) con indicaciones falsas, comparaciones engañosas, abusiva o discriminatoria.

FALSO · *"La publicidad es requisito indispensable para adquirir el dominio."*

Es falso: la propiedad se adquiere por **título y modo**; la publicidad **complementa** el acto dándole **oponibilidad** frente a terceros.

1.1 Medios de publicidad

Art. 8, Ley 17.801

El Registro examina la **legalidad de las formas extrínsecas** de los documentos, ateniéndose a lo que resulte de ellos y de los asientos.

QUÉ PIDE EL ESCRIBANO EN EL CASO

Declaratoria de herederos legalizada, escritura original, actas de nacimiento legalizadas, **libre deuda** de servicios e impuestos y la resolución de adjudicación. Luego pide un **certificado registral** sobre la matrícula para **bloquearla** por el plazo de ley. En subastas: certificados judiciales o anotaciones preventivas.

EFECTO DE LA PUBLICIDAD

Se produce por la **inscripción o anotación** de documentos públicos. Su efecto primordial es la **oponibilidad** a terceros, pero **no garantiza la fiabilidad del contenido del negocio** (si alguien obtuvo la cosa ilegalmente, el registro solo declara): el registro es **meramente declarativo**.

1.2 Función de la publicidad

Clases de publicidad (Figura 1)



Tipo	Qué significa
Material positiva	Los actos registrados son **oponibles** a terceros (efecto de la toma de razón)
Material negativa	Actos **rechazados o no publicados**: no son oponibles
Formal directa	Medios para entregar la información: web, copias simples, partidas electrónicas, a quien tenga interés legítimo
Formal indirecta	Por **certificados e informes** (estado del bien, gravámenes) o respuesta a oficios judiciales y pedidos de escribanos

U2 Efectos de la registración

M1 · L2

EL CASO SUMA DOS SITUACIONES

Carmelita quiere comprar un auto a nombre de Juan Pella con un **embargo** por $ 11 000 de impuestos. **Evaristo** posee hace 23 años un campo que le dio su tío (boleto de Rómulo Bracamonte); el Dr. Bellavista lo intima por carta documento en nombre de Hugo Ghersi, y en el registro (libro y folio) figura **Fermín Ghersi desde 1956**. Evaristo cree que puede inscribir su posesión, pero el abogado le explica que el registro **no tiene efecto convalidante**.

Art. 1892, CCCN · Título y modo

La adquisición derivada por actos entre vivos requiere **título y modo suficientes**. Título: acto jurídico con las formas legales. Modo: la **tradición posesoria**; la **inscripción registral** es modo en las cosas registrables cuando la ley lo prevé.

Art. 1893, CCCN · Inoponibilidad

Los derechos reales **no son oponibles** a terceros interesados y de buena fe sin **publicidad suficiente** (inscripción o posesión). Si la inscripción es constitutiva, es necesaria y suficiente. No pueden alegar la falta de publicidad **quienes participaron** ni quienes **conocían o debían conocer** el título.

Título

La **causa fuente** que legitima la adquisición. Sin las solemnidades, es una **obligación de hacer** (otorgar el documento). Art. 1017: escritura pública para derechos reales sobre inmuebles (salvo subasta judicial o administrativa).

Modo

La **tradición**: la entrega de la cosa. Art. 750: el acreedor no adquiere el derecho real antes de la tradición.

Inscripción

Carácter **declarativo**: el derecho nació en el negocio anterior; el registro da **oponibilidad** a terceros (art. 2, Ley 17.801).

VERDADERO · *"Se considera publicidad suficiente la inscripción registral."*
Verdadero: es el medio de informar a los terceros las mutaciones de los derechos.

Tipo de registro	Qué hace la inscripción	Ejemplo
Declarativo	Publica un derecho que **ya nació fuera** del registro; da oponibilidad	Registro de la Propiedad Inmueble
Constitutivo	La inscripción es **presupuesto esencial**: fuera del registro **no nace** el derecho. Dos cualidades: registración constitutiva y oponibilidad	Automotor: el auto de Carmelita (art. 10, Dec.-Ley 6582/58: antes de inscribir no hay efectos ni entre partes ni frente a terceros)
Convalidante	Permitiría **regularizar** por la inscripción una adquisición defectuosa. **No existe** en nuestro sistema	Evaristo debe iniciar acciones legales primero y después inscribir

Registros del sistema argentino (1)
Estado Civil y Capacidad de las Personas (Ley 17.671)
Propiedad Inmobiliaria (Ley 17.801)
Propiedad Automotor (Dec. 6582/58 y 5120/63)
Derechos intelectuales · Patentes (Ley 111)
Diseño industrial (Ley 6673/63)

Registros del sistema argentino (2)
Obras científicas, literarias y artísticas (Ley 11.723)
Registro Público de Comercio (Ley 19.550)
Persona ideal (Ley 18.805)
Mandatos y representaciones
Existencia de bienes: Catastro (Ley 14.169 y Dec.-Ley 5756/58)

U3 Registración: técnicas de registración

M1 · L3

FUNCIONES DEL REGISTRO

Se destacan la **registración** (toma de razón de los actos a pedido de parte) y la **publicidad** (difusión). En el caso Medina, inscribir la compra de la sucesión perfecciona la transferencia, avisa a terceros que puedan reclamar (p. ej., herederos) y da **seguridad** a vendedor y comprador.

Equilibrio registración-publicidad (Figura 1)



Lo que el registro **toma** (por el funcionario autorizante) debe equilibrarse con lo que **divulga**.

Funciones (Tabla 1)
Registración: actividad de procedimientos preestablecidos del organismo, que verifica las **condiciones de validez formales** del instrumento
Publicidad: efecto directo de la registración; lo hace **oponible** a terceros desde la toma de razón del acto que modifica el derecho real

VERDADERO · *"La publicidad registral no siempre brinda certeza sobre la situación jurídica de los bienes."*

Verdadero: si el negocio es falso (p. ej., una **compraventa simulada**), lo registrado también lo será; el funcionario solo controla lo formal, no lo intrínseco.

3.1 Técnicas registrales

Según el modo de confeccionar los asientos (Tabla 2)	Cómo funciona
Inscripción	El funcionario **extrae los datos más relevantes** del documento (partes, inmueble, fecha, escribano) para el asiento
Transcripción	**Copia total o parcial** del documento, sin seleccionar; se usa cuando importa todo el acto (p. ej., sentencia de incapacidad)
Enlegajamiento	Se guarda el **documento completo** formando un **legajo** (como en el registro del automotor)

Según el modo de ordenar los asientos (Tabla 3)	Cómo funciona
Folio real	Cada inmueble tiene una **hoja propia** con datos, descripción, titulares y antecedentes dominiales; se identifica con una **matrícula**, "el DNI de la propiedad"
Folio personal	Se ordena **alfabéticamente por el apellido del titular**
Folio protocolizado	**Orden cronológico** de los actos sobre el inmueble, no por titular; la **fecha** es el elemento esencial

EN EL CASO

La compra de don Medina se registrará por **folio real**: la matrícula reunirá los datos del inmueble (los 1400 m², linderos, antecedentes dominiales). Si el campo en disputa resultara de Ghersi por sentencia, el derecho nace de la **sentencia** o de una compra con escribano, y luego se registra (art. 1893 CCCN y Ley 17.801).

U4 Principios registrales

M1 · L4

EL CASO SE AMPLÍA

Medina compra el predio (adjudicado por **sentencia 766**) y luego **fracciona un lote de 300 m²** para venderlo a un tercero. El auto de Carmelita figura a nombre de Juan Pella y Dolores Cielo con un **embargo de $ 76 600** ya pagado (libre deuda del procurador fiscal), pero **nunca se pidió el oficio de levantamiento** ni su anotación en el registro.

Rogación
El registro actúa **a pedido de parte**, no de oficio. La intervención del **escribano** es requisito esencial para pedir modificar un derecho real.

Inscripción
El registro **toma razón** del acto.

Legalidad
Control de los **recaudos de validez**: el funcionario califica las **formas extrínsecas**, no el contenido (salvo nulidades absolutas y manifiestas).

Especialidad
Especificar los datos del titular y del bien, para evitar un doble dominio (clave al subdividir).

Prioridad
Reserva de rango en el tiempo: el primero que ingresa tiene ventaja (prioridad progresiva por orden de ingreso).

Tracto sucesivo
Continuidad lógica de los asientos: el que vende debe ser el que figura; encadenamiento perfecto de titulares.

Publicidad
Medio **idóneo y adecuado** de divulgación de la información fidedigna.

Finalidad común
Todos los principios buscan la **seguridad jurídica** de las negociaciones.

Principio	Cómo aparece en el caso Medina
Rogación	Medina negocia y va a la escribana, que materializa la voluntad de las partes y la **ingresa** al registro a su pedido
Legalidad	El registrador revisa las formas; rechazaría si el vendedor fuera menor o el inmueble no estuviera a su nombre
Especialidad	Al subdividir, hay que individualizar sujetos y el **lote de 300 m²**
Tracto sucesivo	Se encadenan la compra de Medina y la del tercero que adquiere el lote
Prioridad	El derecho que ingresa primero ocupa el mejor rango
Rogación y publicidad	El embargo del auto sigue anotado porque **nadie pidió** su levantamiento: el registro no actúa de oficio; la publicidad no se afecta porque refleja lo que se le informó

VERDADERO · *"Todos estos principios contribuyen a la seguridad jurídica de las negociaciones."*

Verdadero: la publicidad da a conocer información real si se cumplen los demás principios como garantías.

VERDADERO · *"La prioridad la forman las posiciones cronológicas de ingreso al registro."*

Verdadero: da ventaja al primer derecho ingresado sobre los demás.

REVISIÓN DEL MÓDULO 1

Publicidad: su papel en la seguridad estática y dinámica de los negocios. **Efectos**: tipos de registros (declarativo, constitutivo, convalidante). **Registración**: técnicas del funcionario. **Principios**: directrices para inscribir correctamente los actos.

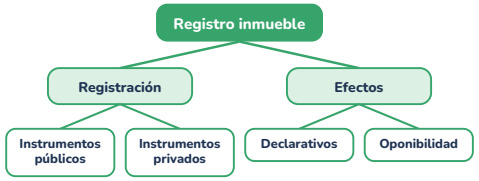
U5 Registro de la propiedad

M2 · L1

CASO DE LA ESCRIBANA MARÍA DEL CARMEN SAN ANDRÉS

Titular del **Registro Notarial 59**. La consultan **Beatriz Quintana** y su concubino **Eladio Saavedra**: quieren inscribir un **boleto de compraventa** de la casa que compraron hace 11 años a Karin y Sara Rojas Cuencas (titulares registrales); en su momento no pudieron pagar la escrituración. Preguntan qué efectos tiene registrar y qué requisitos deben cumplir.

Registro inmueble (Figura 1)



FUNCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

Tomar razón de las operaciones de los particulares que **crean, modifican, declaran o extinguen** derechos reales; inscripto, el derecho es **oponible** a terceros (art. 1893). Además brinda la **publicidad registral** y toma razón de la afectación al régimen de **protección de la vivienda**.

FALSO · *"La publicidad registral se puede suplir por otro medio que muestre la mutación real."*

Falso: no se puede suplir, porque la oponibilidad es una cuestión de **orden público**.

DECLARATIVO, PERO NECESARIO

Las inscripciones **no son obligatorias** porque el derecho nace con la firma del instrumento entre partes; pero registrar es necesario para lograr la **oponibilidad**, como perfeccionamiento del derecho.

Derecho del titular
Opone su derecho desde la inscripción.

Terceros
Deben **respetar** el derecho del titular desde la toma de conocimiento.

Interés social
Seguridad de las transacciones.

Las **tres consecuencias** de la publicidad de la inscripción (Figura 2). Las inscripciones dan **presunción de exactitud** y certeza a terceros, porque el documento pasa un procedimiento estricto donde se verifican sus cualidades extrínsecas.

Otras funciones (Tabla 1)
Fuente impositiva: conocer la riqueza de los titulares para el sistema de contribuciones
Conocer el **patrimonio** de una persona y evitar el ocultamiento de bienes
Un **sistema de información organizado** con resguardo de datos esenciales

Qué inscribe el registro
Documentos **notariales, administrativos o judiciales** que cambian la titularidad
Medidas cautelares judiciales, sus levantamientos y cancelaciones
Entrega de información: **certificados** e informes, y anotación en asientos
Otorga **prioridad y rango** a lo que ingresa

FALSO · *"El registro inmobiliario es constitutivo de los derechos."*

Falso: es **declarativo** de los derechos que se inscriben.

U6 Constitución y oponibilidad de los derechos reales

M2 · L2

EL CASO CONTINÚA

Beatriz y Eladio se casan y deciden **escriturar**: llevan el boleto, el acta de matrimonio y los **libres deudas** (impuestos municipales y provinciales, agua y gas). La escribana pide primero un **certificado** al registro para asentar la operación futura y **reservar la prioridad**; aparece un **embargo ejecutivo** contra el titular por un juicio de daños y perjuicios. Ya inscripta la escritura, **hipotecan** la casa por un préstamo del Banco Las Estrellas S.A. de $ 350 500 (cuotas de $ 56 000), ante la escribana Amalia Botta.

Pautas del escribano al armar el instrumento

1. **Escuchar** lo que las partes requieren.
2. **Redactar** con lenguaje adecuado a la intención y efectos buscados.
3. Actuar conforme a las **reglas registrales** y formalidades.
4. **Garantizar la seguridad** del instrumento.

El **escribano** es el **primer interviniente** en el negocio jurídico requerido por las partes.

TÉCNICA NOTARIAL

Sistema de **principios, reglas y etapas** que el escribano cumple para elaborar un instrumento **auténtico y válido**, con **presunción de autenticidad**. Es funcionario público imparcial; si se duda de su documento, hay que ir a un procedimiento de **redargución de falsedad**.

El escribano → **Investido de fe pública** → **Seguridad jurídica**

Principios técnicos del documento
Esenciales: por escrito, en idioma nacional, con fecha y firma
Universales a toda su ciencia
Originarios: según la intención de las partes
Permanentes: tienen inicio y perduran
Racionales: se pueden comprender

Principios para elaborar el documento
Conocimiento: reconocer los hechos que presentan las partes
Legalidad: competencia reconocida al otorgarle el registro
Representación: las palabras reflejan la intención de las partes
Conservación: guarda los documentos por el plazo legal
Autenticidad: fe pública
Seguridad: evalúa la procedencia y la forma del negocio

VERDADERO · *"¿Cuándo es oponible la adquisición de la vivienda?"*
Desde la **inscripción en el Registro Inmobiliario**, por su carácter declarativo (no desde la firma ni desde la posesión).

HIPOTECA
Derecho real de garantía que asegura la deuda sobre el bien. Debe **inscribirse** porque restringe el dominio y da al acreedor **preferencia y persecución** de la cosa. Es oponible a terceros **desde su inscripción** (efecto publicitario).

U7 Conjuntos inmobiliarios

M2 · L3

EL CASO CONTINÚA
Las tasas del banco no convencen a la pareja: deciden armar un **conjunto inmobiliario** que permita usar la propiedad por tiempos determinados. **Pedro Mate** será comercializador y administrador, y se proyecta un **barrio cerrado de nueve viviendas**. La afectación se hace por **escritura pública** con la escribana Amalia Botta (Registro 5).

Art. 2073, CCCN · Concepto
Son conjuntos inmobiliarios los **clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos** o cualquier emprendimiento urbanístico, sea cual sea su destino (vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial, empresarial o mixto).

OBJETO DEL DERECHO REAL
El **uso privativo** de las partes exclusivas y las de **uso común**; se transfieren todos los derechos al titular. Es una **innovación** de la reforma de 2014.

FALSO · *"Se pueden constituir conjuntos inmobiliarios distintos de los que fija la ley."*
Falso: el conjunto inmobiliario es un **género** con tipos específicos; no se pueden crear otros.

Elementos característicos (art. 2074)
- **Cerramiento**.
- **Partes comunes y privativas**.
- **Indivisión forzosa y perpetua** de lugares y bienes comunes.
- **Reglamento**: órganos, limitaciones y régimen disciplinario.
- **Obligación de contribuir** con gastos y cargas comunes.
- **Entidad con personería jurídica** que agrupe a los propietarios.

Todo es **interdependiente** y forma un todo no escindible.

PARTES
Comunes: todos las usan y gozan en igual proporción (salidas, caminos, plazas, veredas). **Privativas**: de uso personal e independiente.

Art. 2075, CCCN
Lo urbanístico se rige por normas administrativas locales; todos se someten a la **propiedad horizontal especial**; los preexistentes con derechos personales deben **adecuarse**.

La inscripción se hace por **escritura pública** en el registro de la propiedad. Nuevos tipos legales del CCCN (Figura 1): **conjunto inmobiliario · tiempo compartido · cementerios**.

Tiempo compartido: requisitos (arts. 2091-2092)
- Bienes **libres de gravámenes** y restricciones.
- Administrador, comercializador, propietario o emprendedor **no inhibidos**.
- Afectación inscripta en el **registro de la propiedad**.
- Y en el **registro de prestadores** de tiempo compartido.

Afecta uno o más bienes **por tiempos** para el alojamiento.

Cementerios: requisitos
- Lo hace el **titular de dominio**.
- Afectación inscripta en el registro con los **reglamentos** de administración y uso.
- **Escritura pública**.
- **Habilitación municipal**.
- **Prohibido gravarlo** con derecho real de garantía.

U8 Inscripción de derechos reales adquiridos en subasta

M2 · L4

EL CASO: LA SUBASTA
Remate el 13 de octubre (Pogo 1147, 11 h) a cargo de la martillera **Emilse Vespucio**. Los compradores pagan en el acto el **25 % del valor más el 5 % de comisión** y el saldo en **2 días**, o la operación es **nula**. Si el deudor paga antes de empezar, el bien **se libera**. La venta es pública, al **mejor precio** ofrecido.

Modalidades de subasta
Judicial: por ejecución de una sentencia ante el incumplimiento del deudor; se cumplen las pautas procesales y la **aprueba el juez**
Privada: por voluntad de la parte oferente

Art. 2229, CCCN · Ejecución prendaria
El acreedor puede vender la cosa en **subasta pública** anunciada con **10 días** de anticipación en el diario de publicaciones legales; pueden pactarse adjudicación por valor estimado por un experto o un procedimiento especial; el acreedor puede comprar.

La norma habla de prenda, pero muestra la naturaleza **autoliquidable** de la garantía: simplifica el sistema y protege al ejecutado.

La publicación debe indicar

- **Fecha y lugar**.
- **Juzgado** de la ejecución.
- Datos de la **causa y del bien**.
- Datos del **martillero**.

VERDADERO · *"La adquisición por subasta es un título perfecto."*

Verdadero: lo firma el juez tras estudiar los antecedentes del inmueble.

Subasta
Publicar en el **boletín oficial** de la jurisdicción del inmueble, **10 a 15 días antes**.

Interesado
Verificar el bien (**inspección**), la causa de la venta y si hay **expensas**: todo será oponible al adquirente.

Martillero
Garantiza que se pague en el acto **entre el 20 y el 30 %**, el arancel, su comisión, IVA y sellado si corresponde.

El **precio base** lo consensúan martillero y juez; la puja lo sube según el valor de mercado.

8.1 Para inscribir un inmueble subastado

1. Formulario de rogación
+ informe para subasta (situación jurídica y gravámenes)

→

2. Acta de remate y auto aprobatorio
certificados; cancelación de gravámenes; pago de tasas

Art. 2203, CCCN · Efectos de la subasta

Los **derechos reales de garantía se extinguen** por la subasta pública del bien gravado si sus titulares fueron **citados**, sin perjuicio de su preferencia sobre lo producido. La cancelación se registra con **nota marginal** en el título constitutivo.

REVISIÓN DEL MÓDULO 2

Registro de la propiedad: funciones y efectos de la inscripción. **Constitución y oponibilidad**: cómo se constituyen los derechos reales y se oponen por la inscripción. **Conjuntos inmobiliarios**: función, constitución e inscripción. **Subasta**: condiciones de legalidad y forma de registrar.

Para consultar: conceptos y normas clave

Concepto (M1)	En una línea
Publicidad registral	Dar a conocer los actos para que sean oponibles
Material positiva / negativa	Lo inscripto es oponible / lo rechazado no
Formal directa / indirecta	Consulta y copias / certificados e informes
Título	Causa fuente (escritura pública)
Modo	Tradición: entrega de la cosa
Registro declarativo	Publica un derecho ya nacido (inmuebles)
Registro constitutivo	Sin inscripción no hay derecho (automotor)
Registro convalidante	Sanearía defectos: no existe en Argentina
Inscripción / transcripción	Extracto de datos / copia del documento
Enlegajamiento	Se guarda el documento entero en legajo
Folio real	Una hoja por inmueble, con matrícula
Folio personal / protocolizado	Por apellido / por orden cronológico
Rogación · legalidad	A pedido de parte · control de formas
Especialidad · tracto	Datos precisos · encadenamiento de titulares
Prioridad	Primero en ingresar, mejor rango

Concepto (M2)	En una línea
Función del registro	Tomar razón de actos que crean o modifican derechos
3 consecuencias	Titular opone · terceros respetan · seguridad social
Presunción de exactitud	Lo inscripto da certeza a terceros
Certificado registral	Bloquea la matrícula y reserva prioridad
Técnica notarial	Principios y etapas para un documento auténtico
Redargución de falsedad	Vía para atacar la fe pública
Hipoteca	Garantía real: preferencia y persecución
Conjunto inmobiliario	Clubes de campo, barrios cerrados, parques
Indivisión forzosa	Las partes comunes no se pueden dividir
Tiempo compartido	Uso de un bien por períodos
Cementerio privado	No puede gravarse con garantía real
Subasta judicial	Por ejecución de sentencia; la aprueba el juez
Título por subasta	Título perfecto
Inscribir lo subastado	Rogación + acta de remate y auto aprobatorio
Nota marginal	Registra la cancelación de la garantía

Norma	Asociá con…
Ley 26.994 (CCCN, 2014)	Unificó el código civil y comercial (derogó el de Vélez)
Art. 1017 · 750 · 1892 · 1893 CCCN	Escritura pública · tradición · título y modo · inoponibilidad sin publicidad
Art. 2073 · 2074 · 2075 CCCN	Concepto · elementos · normativa de los conjuntos inmobiliarios
Arts. 2091-2092 · 2203 · 2229 CCCN	Tiempo compartido · efectos de la subasta · ejecución de la prenda
Ley 17.801 (1968): arts. 2, 8 y 21	Carácter declarativo · control de formas extrínsecas · registro público para interesados
Dec.-Ley 6582/58, art. 10	Automotor: registro constitutivo

Preguntas de desarrollo con respuesta modelo

1 ¿Qué es la publicidad registral y para qué sirve?

Son los medios para **dar a conocer** un acto o la situación de un bien, después de verificar su idoneidad. Su efecto principal es la **oponibilidad** a terceros que no participaron. Evita negociar sin información suficiente. No garantiza el contenido del negocio: el registro es **declarativo**. El registro es público para quien tenga **interés legítimo** (art. 21, Ley 17.801).

2 Diferenciá publicidad material y formal.

Material: el efecto de oponibilidad; es **positiva** para los actos inscriptos y **negativa** para los rechazados o no publicados. **Formal**: los medios para entregar la información; **directa** (consulta web, copias, partidas) o **indirecta** (certificados, informes, respuesta a oficios judiciales o a escribanos).

3 ¿Cómo se adquiere un derecho real sobre un inmueble?

Por **título** (acto con las formas legales: escritura pública, art. 1017) y **modo** (la tradición, art. 750), según el art. 1892. La **inscripción** no hace nacer el derecho: le da **publicidad suficiente** y oponibilidad frente a terceros interesados y de buena fe (art. 1893).

4 Compará registros declarativos, constitutivos y convalidantes con ejemplos.

Declarativo: publica un derecho ya nacido (inmuebles). **Constitutivo**: la inscripción es esencial para que nazca el derecho (el auto de Carmelita, art. 10 Dec.-Ley 6582/58). **Convalidante**: subsanaría una adquisición irregular; no existe en nuestro sistema, por eso Evaristo debe iniciar acciones antes de inscribir.

5 Explicá las técnicas registrales.

Según **cómo se confeccionan los asientos**: inscripción (extracto de datos), transcripción (copia total o parcial) y enlegajamiento (legajo con el documento entero, como en el automotor). Según **cómo se ordenan**: folio real (una hoja y matrícula por inmueble, "su DNI"), folio personal (por apellido del titular) y folio protocolizado (por fecha).

6 Enumerá y explicá los principios registrales.

Rogación (a pedido de parte, por el escribano), **inscripción** (toma de razón), **legalidad** (control de formas extrínsecas), **especialidad** (datos precisos de sujetos y bien), **prioridad** (rango por orden de ingreso), **tracto sucesivo** (encadenamiento de titulares) y **publicidad** (divulgar información fidedigna). Todos buscan la seguridad jurídica.

7 ¿Por qué el auto de Carmelita sigue embargado si la deuda se pagó?

Porque nunca se pidió el **oficio de levantamiento** ni su anotación. Por el principio de **rogación**, el registro actúa **a pedido de parte** y no de oficio. La publicidad no se afecta: refleja la información que se le dio. Los interesados deben pedir que se registre la mutación.

8 ¿Qué funciones cumple el registro de la propiedad inmueble?

Tomar razón de los actos que crean, modifican o extinguen derechos reales; dar **publicidad** y oponibilidad; inscribir documentos notariales, judiciales y administrativos y **cautelares**; dar **certificados** e informes; otorgar **prioridad**; anotar la protección de la vivienda. También es fuente impositiva, revela patrimonios y organiza la información.

9 ¿Cuál es el papel del escribano en la constitución de derechos reales?

Es el **primer interviniente**: escucha a las partes, redacta, respeta las reglas registrales y garantiza la seguridad. Aplica la **técnica notarial** y principios como conocimiento, legalidad, representación, conservación, autenticidad y seguridad. Su documento tiene **fe pública**; solo se ataca por redargución de falsedad.

10 ¿Qué es la hipoteca y desde cuándo es oponible?

Un **derecho real de garantía** sobre el inmueble que asegura una deuda. Restringe el dominio y da al acreedor **preferencia y persecución**. Debe inscribirse y es oponible a terceros **desde su inscripción**. En el caso, Beatriz y Eladio hipotecan su casa ante el Banco Las Estrellas.

11 ¿Qué son los conjuntos inmobiliarios y cuáles son sus elementos?

Clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, empresariales o náuticos (art. 2073). Elementos (art. 2074): cerramiento, partes comunes y privativas, indivisión forzosa y perpetua, reglamento, contribución a gastos y una entidad con personería. Se someten a la **propiedad horizontal especial**, se inscriben por escritura pública y no se pueden crear tipos distintos.

12 ¿Cómo se inscribe un inmueble adquirido en subasta?

Con el **formulario de rogación** y el informe para subasta, más el **acta de remate y el auto aprobatorio** certificados, la cancelación de gravámenes y el pago de tasas. Es un **título perfecto**. Las garantías se extinguen por la subasta si sus titulares fueron citados (art. 2203), y se anota la cancelación por **nota marginal**.

Preparación para el parcial

1 ¿Declarativo o constitutivo?
¿El derecho nace fuera del registro? Declarativo (inmuebles). ¿Nace con la inscripción? Constitutivo (autos).

2 ¿Qué técnica?
¿Extracto? Inscripción. ¿Copia? Transcripción. ¿Todo el documento? Enlegajamiento. ¿Hoja por inmueble? Folio real.

3 ¿Qué principio?
¿A pedido? Rogación. ¿Formas? Legalidad. ¿Datos exactos? Especialidad. ¿Primero? Prioridad. ¿Cadena? Tracto.

4 ¿Qué publicidad?
¿Oponible? Material positiva. ¿Rechazado? Negativa. ¿Consulta directa? Formal directa. ¿Certificado? Indirecta.

5 ¿Qué conjunto?
¿Barrio o club? Conjunto inmobiliario. ¿Por períodos? Tiempo compartido. ¿Sin garantías reales? Cementerio.

6 Casos
Medina (predio de 1400 m², lote de 300 m²) · Carmelita (auto embargado) · Evaristo (posesión) · Beatriz y Eladio (boleto, hipoteca, barrio, subasta).

Errores frecuentes

- "La inscripción hace nacer el derecho real sobre un inmueble." → Nace por **título y modo**; la inscripción es **declarativa**.
- "Lo inscripto es válido por estar inscripto." → Se inscribe **por ser válido**.
- "El registro puede sanear una posesión sin título." → En Argentina **no hay registro convalidante**.
- "El registrador analiza el contenido del negocio." → Controla las **formas extrínsecas** (salvo nulidades manifiestas).
- "El registro levanta solo un embargo pagado." → Rige la **rogación**: hay que pedirlo.
- "El registro inmobiliario es constitutivo." → Es **declarativo**; el automotor sí es constitutivo.
- "La publicidad puede suplirse por otro medio." → No: la oponibilidad es de **orden público**.
- "Se pueden inventar nuevos tipos de conjuntos inmobiliarios." → Es un **género cerrado**.
- "La subasta da un título imperfecto." → Es un **título perfecto**.
- "La hipoteca sigue vigente tras la subasta." → Se **extingue** si el acreedor fue citado (art. 2203).

Tarjetas de memoria rápida

Publicidad
Material (positiva, negativa) · formal (directa, indirecta).

Adquisición
Título + modo; inscripción = oponibilidad.

Registros
Declarativo · constitutivo · (convalidante: no).

Principios
Rogación · inscripción · legalidad · especialidad · prioridad · tracto · publicidad.

Escribano
Escucha · redacta · reglas · seguridad.

Principios notariales
Conocimiento · legalidad · representación · conservación · autenticidad · seguridad.

Conjuntos (CCCN)
Conjunto inmobiliario · tiempo compartido · cementerios.

Subasta
Subasta · interesado · martillero.

Tabla anti-confusiones

Si la pregunta menciona...	Pensá en...	No confundir con...
Certificado sobre el estado de un bien	Publicidad formal indirecta	Formal directa
Matrícula como "DNI" del inmueble	Folio real	Folio personal
Copia íntegra del documento (sentencia)	Transcripción	Inscripción
Ordenar por fecha de los actos	Folio protocolizado	Folio real
El vendedor no figura en los asientos	Tracto sucesivo	Especialidad
Reserva de rango por orden de ingreso	Prioridad	Rogación
Sin inscripción el auto no cambia de dueño	Registro constitutivo	Declarativo

Simulacro: 30 preguntas multiple choice

Marcá una sola opción. Preguntas 1 a 16: Módulo 1 · 17 a 30: Módulo 2. Las respuestas explicadas están en la última página.

1 El efecto primordial de la publicidad registral es:

A) La oponibilidad del acto a terceros.
B) Garantizar que el negocio sea lícito.
C) Hacer nacer el derecho real inmobiliario.
D) Reemplazar la escritura.

2 Según el art. 21 de la Ley 17.801, el registro es público para:

A) Cualquier persona sin requisitos.
B) Quien tenga interés legítimo.
C) Solo los jueces.
D) Solo los titulares.

3 Los certificados e informes sobre el estado de un bien son publicidad:

A) Material positiva.
B) Material negativa.
C) Formal indirecta.
D) Formal directa.

4 Un acto rechazado por el registro corresponde a la publicidad:

A) Formal directa.
B) Material positiva.
C) Formal indirecta.
D) Material negativa.

5 La adquisición derivada de un derecho real por actos entre vivos requiere:

A) Título y modo suficientes.
B) Solo la inscripción.
C) Solo la posesión.
D) Un juicio.

6 En el sistema argentino, el registro inmobiliario es:

A) Constitutivo.
B) Declarativo.
C) Convalidante.
D) Optativo y sin efectos.

7 El registro del automotor es un ejemplo de registro:

A) Declarativo.
B) Convalidante.
C) Constitutivo.
D) Personal.

8 Evaristo no puede inscribir su posesión para volverse dueño porque:

A) La posesión es ilegal.
B) El campo es del Estado.
C) Pasaron pocos años.
D) Nuestro registro no es convalidante.

9 Según el art. 1893, no pueden alegar la falta de publicidad:

A) Quienes participaron en el acto o conocían el título.
B) Los terceros de buena fe.
C) Los acreedores desconocidos.
D) Los herederos ausentes.

10 La técnica que extrae los datos más relevantes del documento para el asiento es la:

A) Transcripción.
B) Inscripción.
C) Enlegajamiento.
D) Protocolización.

11 La técnica en que el registro guarda el documento completo en un legajo es:

A) Inscripción.
B) Folio personal.
C) Enlegajamiento.
D) Transcripción.

12 En el folio real, cada inmueble:

A) Se ordena por apellido.
B) Se ordena solo por fecha.
C) Se copia completo.
D) Tiene una hoja propia identificada con una matrícula.

13 El principio por el cual el registro actúa a pedido de parte y no de oficio es:

A) Rogación.
B) Especialidad.
C) Tracto sucesivo.
D) Prioridad.

14 Con el principio de legalidad, el registrador controla:

A) Las ganancias del negocio.
B) Las formas extrínsecas del documento.
C) El precio pactado.
D) La moral de las partes.

15 Que el vendedor deba ser quien figura en los asientos responde al principio de:

A) Especialidad.
B) Rogación.
C) Tracto sucesivo.
D) Publicidad.

16 La reserva de rango en el tiempo según el orden de ingreso es el principio de:

A) Legalidad.
B) Inscripción.
C) Especialidad.
D) Prioridad.

17 **La función del registro de la propiedad inmueble es:**

A) Tomar razón de los actos que crean, modifican, declaran o extinguen derechos reales.
B) Juzgar conflictos de dominio.
C) Cobrar impuestos.
D) Redactar escrituras.

18 **La publicidad registral no se puede suplir por otro medio porque:**

A) Es más barata.
B) La oponibilidad es una cuestión de orden público.
C) Lo decide cada escribano.
D) Es optativa.

19 **Una consecuencia de la publicidad de la inscripción es que:**

A) El titular pierde su derecho.
B) Los terceros pueden ignorarla.
C) Los terceros deben respetar el derecho del titular.
D) El registro se vuelve convalidante.

20 **El primer interviniente en la formulación del negocio jurídico es:**

A) El juez.
B) El oficial del registro.
C) El martillero.
D) El escribano.

21 **Para atacar la autenticidad de un documento notarial hay que recurrir a:**

A) La redargución de falsedad.
B) Una carta documento.
C) Una nota marginal.
D) Un certificado registral.

22 **Según la escribana, la adquisición de la vivienda es oponible a terceros desde:**

A) La firma del boleto.
B) La inscripción en el Registro Inmobiliario.
C) La toma de posesión.
D) El pago total.

23 **La hipoteca otorga al acreedor:**

A) La propiedad del inmueble.
B) El uso de la vivienda.
C) Derecho de preferencia y de persecución.
D) Un título perfecto.

24 **Los clubes de campo y barrios cerrados son, según el art. 2073:**

A) Tiempos compartidos.
B) Cementerios privados.
C) Derechos personales.
D) Conjuntos inmobiliarios.

25 **Un elemento característico de los conjuntos inmobiliarios es:**

A) La indivisión forzosa y perpetua de las partes comunes.
B) La ausencia de reglamento.
C) La falta de cerramiento.
D) Que no hay gastos comunes.

26 **Para afectar bienes al tiempo compartido, los bienes deben:**

A) Estar hipotecados.
B) Estar libres de gravámenes y restricciones.
C) Ser cementerios.
D) Pertenecer al Estado.

27 **Un cementerio privado tiene prohibido:**

A) Tener reglamento.
B) Inscribirse.
C) Gravarse con derecho real de garantía.
D) Tener habilitación municipal.

28 **La subasta judicial se caracteriza porque:**

A) La decide el comprador.
B) No requiere publicación.
C) Es secreta.
D) Se produce por ejecución de una sentencia y la aprueba el juez.

29 **La adquisición de un inmueble por subasta es:**

A) Un título perfecto.
B) Un título imperfecto.
C) Un simple boleto.
D) Nula si hay hipoteca.

30 **Según el art. 2203, la subasta pública del bien gravado:**

A) Mantiene vigentes las hipotecas.
B) Extingue las garantías reales si sus titulares fueron citados.
C) Anula la ejecución.
D) Obliga a escriturar de nuevo.

Clave de respuestas explicada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B

1. A) La oponibilidad del acto a terceros. No garantiza el contenido del negocio.

2. B) Quien tenga interés legítimo. Interés legítimo en averiguar el estado jurídico.

3. C) Formal indirecta. × D: consulta web, copias, partidas.

4. D) Material negativa. No es oponible a terceros.

5. A) Título y modo suficientes. Art. 1892 CCCN.

6. B) Declarativo. Art. 2, Ley 17.801.

7. C) Constitutivo. Art. 10, Dec.-Ley 6582/58.

8. D) Nuestro registro no es convalidante. Debe iniciar acciones legales primero.

9. A) Quienes participaron en el acto o conocían el título. Inoponibilidad.

10. B) Inscripción. Partes, inmueble, fecha, escribano.

11. C) Enlegajamiento. Como en el automotor.

12. D) Tiene una hoja propia identificada con una matrícula. La matrícula es su "DNI".

13. A) Rogación. Por eso el embargo del auto sigue anotado.

14. B) Las formas extrínsecas del documento. Salvo nulidades absolutas y manifiestas.

15. C) Tracto sucesivo. Encadenamiento de titulares.

16. D) Prioridad. El primero tiene ventaja.

17. A) Tomar razón de los actos que crean, modifican, declaran o extinguen derechos reales. Y darles publicidad.

18. B) La oponibilidad es una cuestión de orden público. Respuesta de la lectura.

19. C) Los terceros deben respetar el derecho del titular. Titular, terceros e interés social.

20. D) El escribano. Materializa la voluntad de las partes.

21. A) La redargución de falsedad. El escribano tiene fe pública.

22. B) La inscripción en el Registro Inmobiliario. Por su carácter declarativo.

23. C) Derecho de preferencia y de persecución. Oponible desde su inscripción.

24. D) Conjuntos inmobiliarios. Junto con parques industriales y náuticos.

25. A) La indivisión forzosa y perpetua de las partes comunes. Art. 2074.

26. B) Estar libres de gravámenes y restricciones. Además, sujetos no inhibidos e inscripción.

27. C) Gravarse con derecho real de garantía. Requisito del régimen.

28. D) Se produce por ejecución de una sentencia y la aprueba el juez. × privada: voluntad del oferente.

29. A) Un título perfecto. Firmada por el juez tras estudiar antecedentes.

30. B) Extingue las garantías reales si sus titulares fueron citados. Se anota con nota marginal.